



DIA 25

TRILHA TITÃ

AULA 4/6

LEGISLAÇÃO PMAL

INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS

LEI 11.343/2006 • ARTS. 50-59 • INQUÉRITO • DEFESA PRÉVIA • AÇÃO CONTROLADA



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



INVESTIGAÇÃO

Flagrante, laudos e prazos que a banca troca



1. Flagrante, constatação e destruição

No flagrante, a autoridade policial comunica imediatamente ao juiz e remete cópia do auto, com vista ao Ministério Público em 24 horas. A lei disciplina laudo de constatação, guarda de amostra e destruição das drogas em prazos próprios.

EXEMPLO Sem prisão em flagrante, o art. 50-A prevê incineração em até 30 dias, preservada amostra.

BIZU 95+ Não misture 10, 15, 24h e 30 dias: cada prazo tem objeto diferente.

PEGADINHA Trocar autoridade sanitária por OAB ou alterar prazo de destruição.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PC-AL DELEGADO • 2012 • Q274276

Item real identificado (condensado): no tráfico, o inquérito dura 30 dias preso e 90 solto, podendo os prazos ser duplicados mediante pedido justificado. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



TÉCNICAS ESPECIAIS

Infiltração e não atuação policial com controle judicial



2. Inquérito - arts. 51 e 52

O inquérito será concluído em 30 dias se o indiciado estiver preso e em 90 dias se estiver solto. O juiz pode duplicar esses prazos, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade policial.

EXEMPLO Preso: 30; solto: 90; ambos podem ser duplicados no regime da Lei de Drogas.

BIZU 95+ DROGAS = 30/90 + DUPLICAÇÃO JUDICIAL.

PEGADINHA Aplicar o 10/30 do CPP comum.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PC-DF DELEGADO • 2026 • Q4174596

Item real identificado (condensado): admite-se não atuação policial imediata, com autorização judicial e MP ouvido, para alcançar mais integrantes da cadeia criminosa. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PROCEDIMENTO

Do MP à defesa prévia e audiência



3. Técnicas investigativas - art. 53

Mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, são permitidas infiltração por agentes de polícia e não atuação policial imediata para ampliar a identificação e responsabilização de integrantes da operação criminosa.

EXEMPLO A ação controlada exige conhecimento do itinerário provável e identificação dos agentes ou colaboradores, na hipótese legal. BIZU 95+ ART. 53 = AUTORIZAÇÃO JUDICIAL + MP OUVIDO.

PEGADINHA Dizer que delegado pode autorizar sozinho por urgência.

4. Denúncia, defesa prévia e audiência

Recebidos os autos, o Ministério Público tem 10 dias para arquivar, requisitar diligências ou denunciar. Oferecida a denúncia, o acusado é notificado para defesa prévia escrita em 10 dias. Apresentada a defesa, o juiz decide em 5 dias; recebida a denúncia, designa audiência.

EXEMPLO A Lei de Drogas tem defesa preliminar antes do recebimento da denúncia.

BIZU 95+ 10 MP -> 10 DEFESA -> 5 JUIZ é sequência útil para prova.

PEGADINHA Afirmar que a defesa prévia vem depois de recebida a denúncia.



MAPA FINAL DE PROVA

Lei de Drogas: transforme prazos em sequência mental

**FLAGRANTE**

Comunicação imediata ao juiz; MP recebe vista do auto em 24 horas.

INQUÉRITO

30 dias preso / 90 dias solto; prazos duplicáveis judicialmente.

ART. 53

Infiltração e não atuação: autorização judicial e MP ouvido.

RITO

MP 10 dias; defesa prévia 10; juiz decide após defesa em 5 dias.

CHECKLIST 95+ - O QUE NÃO PODE ERRAR

- Não aplique automaticamente prazos do CPP comum ao inquérito de drogas.
- Defesa prévia ocorre depois de oferecida e antes de recebida a denúncia.
- Técnicas do art. 53 dependem de autorização judicial e oitiva do MP.



CORREÇÃO

Gabarito comentado + revisão de 60 segundos



Q01 C

CEBRASPE • PC-AL Delegado • 2012 • Q274276

Certo. É o art. 51 e seu parágrafo único: 30/90, com possibilidade de duplicação pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Q02 C

CEBRASPE • PC-DF Delegado • 2026 • Q4174596

Certo. A técnica está no art. 53, II, da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da futura responsabilização penal e sob requisitos legais.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Art. 50/50-A: flagrante e destruição.
- Arts. 51-53: inquérito e investigação especial.
- Arts. 54-56: MP, defesa prévia, recebimento e audiência.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 11.343/2006, arts. 50 a 56 - texto compilado do Planalto • QConcursos: Q274276 e Q4174596 - enunciados condensados